

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
9332/2542

นาย โรเบิร์ต มอเรอ เลอเฟอ
บริษัท สยามสินทรัพย์พัฒนา จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 175

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31, มาตรา
54

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 วรรคสอง ต้องนำมาใช้ในการพิจารณาคดีแรงงาน โดยนัยแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 การที่ศาลแรงงานจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่ จึงเป็นดุลพินิจของศาลแรงงาน จำเลยอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจของศาลแรงงานในการอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 วรรคหนึ่ง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระค่าชดเชยจากการที่จำเลยผู้เป็นนายจ้างได้เลิกจ้างโจทก์ผู้เป็นลูกจ้างให้แก่โจทก์ เป็นเงิน 7,500 ดอลลาร์สหรัฐ (เทียบอัตราแลกเปลี่ยนเงินใหม่ในขณะยื่นฟ้องเป็นเงิน 307,500 บาท) และจำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้นายสว่าง อากาส ฟ้องคดีนี้ จำเลยไม่ได้เลิกจ้าง

โจทก์ จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามฟ้อง ศาลแรงงานกลางกำหนดประเด็นข้อพิพาทและสืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว ทนายโจทก์แถลงขอถอนฟ้องศาลแรงงานกลาง สอบฝ่ายจำเลยแล้ว ทนายจำเลยแถลงคัดค้านการถอนฟ้องอ้างว่า จำเลยให้การต่อสู้ในประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องว่าโจทก์ไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจโจทก์ในคดีนี้ เป็นผู้ฟ้องคดี ทั้งโจทก์สืบพยานจนเสร็จไปแล้วจำเลยพร้อมจะสืบพยานให้เสร็จในนัดนั้น ไม่สมควรอนุญาตให้ถอนฟ้อง

ศาลแรงงานกลางเห็นว่า ศาลกำหนดประเด็นข้อพิพาทข้อ 1 ว่า โจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ไว้แล้ว เมื่อผู้รับมอบอำนาจโจทก์ไม่ตั้งใจต่อสู้ในประเด็นเรื่องมีอำนาจฟ้องหรือไม่ และขอถอนฟ้องเพื่อให้ตัวโจทก์มาฟ้องด้วยตนเอง หากยังประสงค์จะดำเนินคดีต่อไปเท่ากับโจทก์ยอมรับว่าไม่มีอำนาจฟ้อง หากจะดำเนินการสืบพยาน จำเลยต่อไปก็ไม่เป็นประโยชน์ในการพิจารณาคดีเพราะโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องแล้ว จึงเห็นสมควรอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้

จำเลยอุทธรณ์คำสั่งต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานกลางใช้ดุลพินิจอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะการที่โจทก์ขอถอนฟ้องก็เพื่อจุดประสงค์จะปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องในการดำเนินคดีของโจทก์แล้วนำคดีมาฟ้องจำเลยใหม่อีก ทำให้จำเลยเสียเปรียบศาลแรงงานกลางชอบที่จะไม่อนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องนั้น เห็นว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 175 วรรคสอง บัญญัติว่า "ภายหลังจำเลยยื่นคำให้การแล้ว โจทก์อาจยื่นคำขอโดยทำเป็นคำร้องต่อศาลชั้นต้นเพื่ออนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องได้ศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรืออนุญาตภายในเงื่อนไขตามที่เห็นสมควรก็ได้ ฯลฯ" ซึ่งบทกฎหมายดังกล่าวจะต้องนำมาใช้ในการพิจารณาคดีแรงงาน โดยนัยแห่งพระราช

บัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 31 เหตุนี้
การที่ศาลแรงงานกลางจะอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้องหรือไม่ จึงเป็นดุลพินิจของศาล
แรงงานกลางอุทธรณ์ของจำเลยดังกล่าวเป็นการโต้เถียงดุลพินิจของศาลแรงงาน
กลางในการอนุญาตให้โจทก์ถอนฟ้อง จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระ
ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54
วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายกอุทธรณ์ของจำเลย

(วิรัชชัย หิรัญรุจิพงศ์-สละ เทศร่ำพรรณ-พูนศักดิ์ จงกลนี้)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>